

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3513/2532

นาย ไพบุลย์ รัตนเศรษฐ์
นาง ประไพ รัตนเศรษฐ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1516 (2)

การที่จำเลยได้เข้ามาที่บริษัทซึ่งโจทก์เป็นที่ปรึกษาและกรรมการบริษัทและพูดกับพนักงานหญิงของบริษัทว่า "พวกนางดอกทอง ระวังตัวอย่ามาแย่งผัว" และเรียกพนักงานชายมาต่อว่าว่า "ระวังเมียเจ้าให้ดี อย่าให้มาอยู่กับผัวข้า" นั้นจำเลยกระทำไปด้วยอารมณ์หึงหวงเพื่อเป็นการป้องกันมิให้โจทก์กับพนักงานหญิงของบริษัทมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกัน อันจะเป็นสาเหตุทำให้โจทก์ละทิ้งจำเลยและบุตรของจำเลยหลายคนอันเกิดแต่โจทก์ได้ การกระทำของจำเลยดังกล่าวจึงยังไม่ถึงขนาดเป็นการประพฤติดื้อฉ้อทำให้โจทก์ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง หรือได้รับความดูถูกเกลียดชัง หรือได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร โจทก์จึงยังไม่มีสิทธิที่จะฟ้องหย่าจำเลยได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์กับจำเลยเป็นสามีภริยากัน มีบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2 คน เมื่อประมาณเดือนมิถุนายน 2526 จำเลยได้ด่าโจทก์และพนักงานหญิงทั่วไปในบริษัทต่าง ๆ ที่โจทก์เป็นที่ปรึกษาและกรรมการว่า โจทก์เป็นชู้กับพนักงานหญิงในบริษัท เรียกสามีของพนักงานหญิงในบริษัทไปบอกว่าภริยาเป็นชู้กับโจทก์และด่า

ประณามบุพการีของโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความอับอาย ถูกดูหมิ่น ทำให้บุตรบริวาร และผู้ใกล้ชิดสิ้นความเคารพเชื่อถือโจทก์ ขอให้ศาลพิพากษาให้โจทก์จำเลยหย่าขาดจากการเป็นสามีภริยากันและให้บุตรทั้งสองอยู่ในอำนาจปกครองของโจทก์

จำเลยให้การว่า มิได้ประพฤติตามโจทก์ฟ้อง ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์จำเลยจดทะเบียนเป็นสามีภริยากัน มีบุตรด้วยกันทั้งหมด 9 คน ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2 คน ปัญหาที่ว่า จำเลยได้กระทำการตามฟ้องอันเป็นเหตุให้โจทก์ฟ้องหย่าได้หรือไม่ โจทก์มีพยานปากเดียวคือ นายคุณทลไชยเศรษฐ ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ให้ดำเนินคดีนี้ ซึ่งเบิกความว่า เมื่อประมาณเดือนมิถุนายน 2526 เวลาประมาณ 9 นาฬิกา ขณะที่นายคุณทลและพนักงานของบริษัททำงานอยู่ในบริษัท จำเลยได้เข้ามาที่บริษัทและพูดกับพนักงานของบริษัทว่า "พวกนางดอกทอง ระวังตัวอย่ามาแย่งผัว" และเรียกนายศุภชัย พนักงานคนหนึ่งของบริษัทมาต่อว่าว่า "ระวังเมียเจ้าให้ดี อย่าให้มายุ่งกับผัวข้า" จากนั้นจำเลยขึ้นไปดำโจทก์ที่ชั้นสองประมาณ 20 นาที ก็ออกไปจากบริษัท ศาลฎีกาเห็นว่า แม้จะฟังได้ดังคำเบิกความของนายคุณทลว่า จำเลยได้ดำพนักงานของบริษัทด้วยถ้อยคำหยาบคายดังกล่าว แต่จำเลยก็กระทำไปด้วยอารมณ์หึงหวงเพื่อเป็นการป้องกันมิให้โจทก์กับพนักงานหญิงของบริษัทมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกัน อันจะเป็น

สาเหตุทำให้โจทก์ทั้งจำเลยและบุตรของจำเลยหลายคนอันเกิดแต่โจทก์ได้ การกระทำของจำเลยยังไม่ถึงขนาดเป็นการประพฤติชั่วอันจะทำให้โจทก์ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง หรือได้รับความดูถูกเกลียดชัง หรือได้รับความเสียหาย หรือเดือดร้อนเกินควร ซึ่งจะเป็นเหตุให้โจทก์ฟ้องหย่าจำเลยได้ แม้จะได้ความจากคำเบิกความของนายคุณทลต่อไปว่า หลังจากจำเลยออกไปจากบริษัทแล้ว โจทก์ได้ออกมาบอกนายคุณทลว่า โจทก์ได้รับความกระทบกระเทือนใจอย่างมาก เนื่องจากถูกจำเลยด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย แต่ก็ไม่ได้บอกนายคุณทลว่าจำเลยด่าอย่างไร และต่อมาในเดือนตุลาคม 2526 โจทก์ได้รับโทรศัพท์แล้วมาเล่าให้นายคุณทลฟังว่า จำเลยได้โทรศัพท์มาด่าและแข่งโจทก์ให้ตายเหมือนหมากลางถนนก็ตาม คำเบิกความของนายคุณทลก็เป็นแต่เพียงได้รับบอกเล่ามาจากโจทก์มิได้รู้เห็นหรือได้ยินด้วยตนเอง ทั้งโจทก์ก็มิได้มาเบิกความสนับสนุนให้ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย ซึ่งจำเลยก็เบิกความปฏิเสธว่าไม่เคยด่าโจทก์ด้วยถ้อยคำหยาบคาย ทั้งต่อหน้าและทางโทรศัพท์ พยานโจทก์ที่น่าสืบยังไม่มีน้ำหนักพอที่จะรับฟังว่าจำเลยได้กระทำการตามฟ้องอันเป็นเหตุให้โจทก์ฟ้องหย่าได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เสียง ตรีวิมล-ปชา วรรณพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เหตุหย่าเพราะสามีหรือภริยาประพฤติชั่ว เป็นเหตุให้อีกฝ่ายได้รับความอับอาย ได้รับความดูถูกเกลียดชังหรือได้รับความเสียหายเดือนร้อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1516(2) นี้ เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาประกอบกับสภาพเหตุการณ์ฐานะของโจทก์จำเลย ความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาความนึกคิดของบุคคลทั่วไปตลอดไปจนถึงค่านิยมของสังคมด้วย กรณีเหตุหย่าเพราะฝ่ายหญิงหึงหวงฝ่ายชาย ดำว่าฝ่ายชายเพราะมีพฤติการณ์ว่าฝ่ายชายจะนอกใจ มีภริยาน้อย และละทิ้งตนไปนั้นแม้จะรุนแรงไปบ้าง หรือแม้จะกระทำในที่ทำงานของฝ่ายชาย ก็มักจะได้รับความเห็นใจ ไม่เป็นเหตุหย่า เช่นสามีไปมีภริยาน้อยจนมีบุตรด้วยกัน ภริยาหลวงดำสามีด้วยอารมณ์หึงหวงไม่เป็นการร้ายแรง ไม่เป็นเหตุหย่า (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2506/2523) จำเลยเชื่อว่าโจทก์มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับหญิงอื่น มีข่าวของหนังสือพิมพ์ว่าโจทก์ไปไหนมาไหนกับหญิงอื่นโจทก์จำเลยไม่ได้ร่วมหลับนอนกันมาเป็นเวลานานแล้ว และโจทก์จำเลยทะเลาะวิวาทกันบ่อย ๆ บางครั้งถึงขั้นลงมือทุบตีและบางครั้งาก็ไปทะเลาะกันในที่ทำงานโจทก์ ดังนี้จำเลยทำไปด้วยความหึงหวงและถือว่าโจทก์ก็มีส่วนก่อให้เกิดเหตุด้วย การกระทำของจำเลยไม่ถือว่าร้ายแรงและไม่เป็นเหตุหย่า (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1648/2524) และก็มาจนถึงคดีนี้ จำเลยเชื่อว่าโจทก์มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับพนักงานในบริษัทโจทก์ จำเลยจึงไปดำ่ว่าพนักงานทำนองป้องกันสามีตน ก็ไม่เป็นเหตุหย่าตามมาตรา 1516 นี้เช่นกัน แต่ถ้าไม่ใช่เพราะเรื่องหึงหวง แต่เป็นเพราะฝ่ายหญิงประพฤติตัวไม่เหมาะสม ไม่เป็นแม่บ้านที่ดี เช่น ชอบเล่นการพนัน โจทก์ซึ่งเป็นสามีห้ามก็ไม่เชื่อ บางครั้งเอาทรัพย์สินในบ้านไปจำหน่ายเล่นการพนัน เงินไม่พอใช้ จำเลยเคยถูกจับคดีการพนันถึงโรงศาล ก็ยังไม่เลิก โจทก์เป็นตำรวจถูกผู้บังคับบัญชาเรียกไปตักเตือนและจะย้ายคดีนี้เมื่อคำนึงถึงสภาพฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันระหว่างสามีภริยา พฤติการณ์ของจำเลยเป็นการ

ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงทำให้โจทก์อับอายและได้รับความเสียหายเดือนร้อนเป็นเหตุหย่าตามมาตรา 1516(2)(ก)(ข) สำหรับทางฝ่ายชายนั้น หากประพฤติชั่ว โดยกระทำตนไม่ถูกต้องตามที่สามีโดยทั่วไปพึงกระทำต่อภริยาของตน เป็นความผิดซึ่งถือกันว่าถึงขั้นร้ายแรง จนทำให้ภริยาต้องอับอาย ก็เป็นเหตุหย่าได้เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องชู้สาว เช่น สามีพยายามปลุกปล้ำลูกจ้าง แม้ไม่มีใครรู้เห็น อย่างนี้ก็ถือว่าสามีทำให้ภริยาต้องอับอายลูกจ้างนั้นแล้ว ภริยาฟ้องหย่าได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่1845/2529) เป็นต้น เอกกิงศักดิ์คำสุระ